

ของศาลจังหวัดนนทบุรีก็ระบุว่าพยานหลักฐานพอฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง จึงไม่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิเสธไม่ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยใหม่ตามการร้องขอของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลว่าคำขอของผู้ฟ้องคดียังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามหนังสือจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยใหม่ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๕/๒๕๖๗)

การจะลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังที่ครอบครองสิ่งของต้องห้ามประเภทโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าวตามข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ นั้นจะต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้งและเชื่อมโยงได้ว่าผู้ต้องโทษเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโทรศัพท์จริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตรวจค้นได้มีเพียงภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำ โดยไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่นำมาเชื่อมโยงหรือสนับสนุนให้ได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง หรือร่วมกับนักโทษชายคนอื่นมีหรือเก็บรักษาโทรศัพท์ไว้ในเรือนจำ หรือมีบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสาร การรับส่งข้อความสั้น หรือการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น คำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำที่ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีฐานมีและกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้าม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาด ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าฝ่ายควบคุมกลาง และหัวหน้าฝ่ายควบคุมแดน ๕ ได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณแทนเลื่อยไม้วงเดือนซึ่งตั้งอยู่ในหน่วยงานฝึกวิชาชีพ แดน ๕ พบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริมหลายรายการ จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง เมื่อเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางทั้งหมด แล้วพบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ภาพบุคคลภายนอก ภาพสิ่งของ คล้ายยาเสพติด หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และภาพบุคคลจำนวนหลายภาพ บันทึกอยู่ภายในหน่วยความจำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๓๐๑ ตัวเครื่องสีดำ โดยมีภาพถ่ายบุคคลที่มีเค้าโครงใบหน้าคล้ายผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วยจำนวน ๓ ภาพ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่ามีภาพของผู้ฟ้องคดีเพียงหนึ่งภาพที่บันทึกภาพโดยนักโทษคนอื่น ส่วนอีก ๒ ภาพนั้นไม่ใช่ภาพของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางที่ตรวจพบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดทางวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีและกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้าม เป็นสามสถาน คือ ลดชั้นจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ชั่งเดียวมีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ได้รับ



การวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เห็นว่า ในการพิจารณากรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังและมีคำสั่งลงโทษอันเป็นเหตุในการฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับว่าพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดโดยมีสิ่งของต้องห้ามคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งตรวจค้นได้ในบริเวณหน่วยงานฝึกวิชาชีพ แดน ๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก โดยการเข้าออกจะต้องผ่านการตรวจค้นตัวและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เรือนจำ ประกอบกับการพบภาพถ่ายผู้ฟ้องคดีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แต่ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานอื่นใดไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสาร การรับส่งข้อความสั้น การติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ ที่บ่งชี้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ มีไว้ ครอบครอง หรือเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางเครื่องดังกล่าว หรือร่วมกระทำความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอว่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสิ่งของต้องห้าม หรือผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นที่มีหรือเก็บรักษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ อันเป็นความผิดวินัยผู้ต้องขังตามข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดอันเป็นการร่วมกันมีหรือสนับสนุนให้ผู้ต้องขังอื่นที่มีหรือเก็บรักษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำตามข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาโดยถ่องแท้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาก่อนที่จะลงโทษ ตามนัยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๕ (๓) (๖) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๗) ข้อ ๑๑๑ (๖) และข้อ ๑๑๖ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ข้อ ๔ (๑) (ฉ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๙/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สถานายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

การที่ทนายความรับว่าความให้แก่คู่ความฝ่ายหนึ่ง และต่อมาเข้ารับว่าความให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าทั้งสองคดีมีประเด็นพิพาทแตกต่างกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิพาทในกรณีเดียวกัน พฤติการณ์จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการที่ทนายความได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน ตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสหภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๔ ของข้อบังคับสหภาพทนายความดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นทนายความให้แก่นาง พ. ในชั้นฎีกาคดีแพ่ง ระหว่าง นาง พ. โจทก์ นาย ณ. จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตของพลตำรวจตรี จ. และคดีระหว่างนาย ณ. และนาย ป. ในฐานะผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรี จ. ผู้ตาย โจทก์ บริษัท ท. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดเพิกถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ละเมิด ประกันภัย มรดก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่ นาย ณ. ในคดีแพ่งระหว่าง นาย ณ. โจทก์ นาย ป. จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดเรียกร้องทรัพย์สินมรดกคืน และคดีระหว่าง นาย ณ. ที่ ๑ นาย ว. ที่ ๒ โจทก์ นาย ป. ในฐานะผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรี จ. ผู้ตาย จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดขอแบ่งทรัพย์สินมรดก หลังจากนั้น นาย ป. ยื่นคำกล่าวหาต่อสหภาพทนายความว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่ นาง พ. แล้วต่อมาภายหลังรับเป็นทนายความให้แก่ นาย ณ. เป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ คณะกรรมการสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ทำการสอบสวนแล้วเสนอให้คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดหนึ่งปีตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ส่งสำนวนคดีมรรยาททนายความดังกล่าวให้คณะกรรมการสหภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า แม้การกระทำของผู้ฟ้องคดียังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการรับปรึกษาหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่งแล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน อันจะเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสหภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ก็ตาม แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ



ของนายความ เป็นการประพฤติผิดมรรยาทนายความตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนดหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติทนายความฯ มาตรา ๕๒ (๒) ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. ที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความชั้นฎีกาให้แก่นาง พ. นั้น เป็นกรณีพิพาทระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. ซึ่งในขณะนั้นนาย ณ. และนาย ป. เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกัน การที่ต่อมาภายหลังผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่นาย ณ. ในคดีที่นาย ณ. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ป. เป็นจำเลย ย่อมเป็นกรณีพิพาทระหว่างนาย ณ. กับนาย ป. ซึ่งเป็นคู่ความอีกคู่หนึ่งในคดีใหม่ จึงไม่มีลักษณะเป็นการได้รับปรึกษาหารือหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์กัน นอกจากนี้ แม้กรณีพิพาททั้งสองกรณียังคงกล่าวจะเป็นคดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากความตายของพลตำรวจตรี จ. แต่เมื่อคดีพิพาทระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. ทั้งสองคดี เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับผู้มีสิทธิรับประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตของพลตำรวจตรี จ. ระหว่างนาง พ. ซึ่งเป็นภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรี จ. กับนาย ณ. และนาย ป. ซึ่งเป็นทายาทของพลตำรวจตรี จ. ซึ่งได้ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตมิใช่ทรัพย์มรดก เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย แต่เป็นเงินที่ได้มาเนื่องจากความตายของเจ้ามรดก ทั้งประเด็นพิพาทในคดีดังกล่าวก็เป็นประเด็นว่า ลายมือชื่อของพลตำรวจตรี จ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มาเป็นนาง พ. นั้น เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่ ในขณะที่คดีพิพาทระหว่างนาย ณ. กับนาย ป. ทั้งสองคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของพลตำรวจตรี จ. คดีดังกล่าวจึงมีประเด็นที่พิพาทแตกต่างกัน ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิพาทในกรณีเดียวกันด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความในชั้นฎีกาให้แก่นาง พ. แล้วต่อมารับเป็นทนายความให้แก่นาย ณ. จึงมิใช่การที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกันตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาทนายความฯ อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาทนายความตามข้อ ๔ ของข้อบังคับสภาทนายความดังกล่าวแต่อย่างใด และเมื่อคดีพิพาทระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับผู้มีสิทธิรับประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตของพลตำรวจตรี จ. โดยคดีมีประเด็นพิพาทว่า ลายมือชื่อของพลตำรวจตรี จ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มาเป็นนาง พ. นั้น เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่ ส่วนคดีพิพาทระหว่างนาย ณ. กับนาย ป. เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของพลตำรวจตรี จ. ซึ่งมีประเด็นพิพาทแตกต่างกัน กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่นาง พ. แล้วภายหลังต่อมารับเป็นทนายความให้แก่นาย ณ. จะทำให้ข้อเท็จจริงในทางคดีของผู้กล่าวหาและนาง พ. รั่วไหลไปถึงนาย ณ. แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในคดีมรรยาท



ทนายความก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสีย ต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท ทนายความฯ อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามผู้ฟ้องคดีทำการ เป็นทนายความมีกำหนดหนึ่งปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๕/๒๕๖๗)

๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ คำสั่งยกคำกล่าวหา

การที่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างว่าความ โดยไม่ดำเนินการฟ้องคดีและไม่คืนเงินค่าจ้างและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ลูกความ จนกระทั่ง ลูกความฟ้องทนายความต่อศาลยุติธรรม และศาลได้มีคำพิพากษาให้ทนายความคืนเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกความ พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำอันเป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยว เงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ และเป็นการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็น การฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเป็น การประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาง ส. บุตรสะแก ว่าจ้างผู้ร้องสอดเป็นทนายความ เพื่อให้ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับนาย ส. จากกรณีที่นาย ส. สั่งจ่ายเช็คชำระค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ร้องสอดเรียกค่าจ้างว่าความคดีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่งเป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ออนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ร้องสอด พร้อมทั้ง มอบอำนาจให้นาง ส. เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ต่อมา ผู้ร้องสอดมอบหมายให้นาย จ. ดำเนินการ ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแขวงพระนครเหนือเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ฟ้องคดีแพ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งยกเลิก การว่าจ้างและให้ผู้ร้องสอดคืนเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอด เพิกเฉยและอ้างว่าได้คืนเงินค่าจ้างว่าความและค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของคดีแพ่งให้แก่ นาง ส. และนาย ภ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ร้องสอด และนาง ส. ต่อศาลจังหวัดมโนบุรี ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้บุคคลทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน



๔๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี และศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาผู้ร้องสอดต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความว่า ผู้ร้องสอดประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติว่าการกระทำของผู้ร้องสอดเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ให้ลงโทษลบชื่อผู้ร้องสอดออกจากทะเบียนทนายความ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่า กรณีไม่อาจฟังได้ว่าผู้ร้องสอดกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ยกคำกล่าวหา และออกคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติและมีคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องสอดได้รับเงินค่าจ้างและความและค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีโอนเข้าบัญชีของผู้ร้องสอด และเป็นผู้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้นาง ส. เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ทั้งยังลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว รวมถึงได้มีการมอบหมายให้นาย จ. เป็นทนายความฟ้องคดีอาญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดจึงย่อมทราบดีว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหาย และเป็นผู้ว่าจ้างผู้ร้องสอดให้ดำเนินคดี รวมทั้งควรทราบได้ว่าเงินที่โอนเข้ามาเป็นเงินของผู้ฟ้องคดี แม้ นาง ส. จะไม่ได้แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้โอนเงินดังที่ผู้ร้องสอดกล่าวอ้างก็ตาม ดังนั้น การที่ผู้ร้องสอดไม่ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งให้ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจ้างว่าความและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกการว่าจ้างและให้ผู้ร้องสอดคืนเงินตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรเชื่อตามคำกล่าวอ้างของผู้ร้องสอดว่าได้คืนเงินให้แก่ นาง ส. และนาย ภ. ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างหรือแจ้งให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะให้ผู้ร้องสอดดำเนินคดีแพ่งอีกต่อไป ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้นำคดีไปยื่นฟ้องผู้ร้องสอดและนาง ส. ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งนาง ส. ให้การว่าผู้ร้องสอดได้คืนเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก่ตนหลังจากยื่นฟ้องคดีอาญา เมื่อได้รับคืนจากผู้ร้องสอดแล้วตนไม่ได้คืนให้กับผู้ฟ้องคดี แต่นำไปชำระค่าเทอมบุตร แต่ตามหลักฐานการรับเงินที่ผู้ร้องสอดอ้างเป็นการคืนเงินให้แก่ นาง ส. ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องคดีอาญา ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องสอดและนาง ส. รู้กันเพียงสองคนเท่านั้น และวันที่มีการคืนเงินก็ขัดแย้งกับหลักฐานการรับเงิน คำให้การของนาง ส. จึงไม่อาจนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องสอดได้คืนเงินให้แก่ นาง ส. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี โดยชอบด้วยกฎหมายได้ โดยศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ผู้ร้องสอดและนาง ส. ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์และการกระทำของผู้ร้องสอดจึงฟังได้ว่าเป็นการกระทำการใดอันเป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมีได้รับความยินยอมจากลูกความ และเป็นการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจหรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ



ของทนายความ อันเป็นการประทุพผิตมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ร้องสอดได้คืนเงินค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่บุตรสะใภ้ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ อันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่กลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ยกคำกล่าวหา ตามคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๖/๒๕๖๖)

๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์การวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ทันตแพทยสภา

กรณีมีการกล่าวหาว่าทันตแพทย์ประทุพผิตจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมในการวางแผนการรักษาก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ป่วย นั้น เมื่อในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่า พยานผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตกรรมจัดฟันมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่าการวางแผนการรักษานั้นถูกต้องหรือไม่ ประกอบกับการรักษาผู้กล่าวหาเป็นกรณีค่อนข้างยาก อาจต้องใช้วิธีการรักษาและระยะเวลาที่แตกต่างจากผู้ป่วยรายอื่น การรักษาต้องทำไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลารักษามากกว่า ๓ ปี กรณีจึงไม่อาจนำการคาดการณ์ผลการรักษาในอนาคต โดยเฉพาะในทางที่เป็นผลร้ายมาประกอบการพิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าการรักษาโดยใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะนั้น เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คำสั่งของเลขาธิการทันตแพทยสภาที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาและผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา ได้มีผู้ร้องเรียนผู้ฟ้องคดีต่อทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ได้เข้ารับการรักษการจัดฟันกับผู้ฟ้องคดี โดยวิธีการรักษาทางทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีได้มีการถอนฟันซี่ ๒๖ และเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๙๐,๗๐๐ บาท แต่ผู้ป่วยไม่พอใจผลการรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ ๖ พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการวางแผนการรักษาของผู้ฟ้องคดีโดยการเลือกใช้วิธีปักไมโครอิมแพลนท์ (Micro Implant)



เพื่อเป็นหลักในการจัดฟันโดยหวังผลที่จะแก้ไขการยื่นของฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน ๖ ซี่หน้าบน ในแนวหน้า-หลัง และลดความสูงในแนวตั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับการให้การรักษาในผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งเป็นการให้การรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และผลการรักษาก็ปรากฏผลเสียต่อผู้ป่วย จึงเข้าข่ายประพจน์ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติว่าคดีมีมูล ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป ต่อมา คณะกรรมการสอบสวน คณะที่ ๓ ได้มีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดจรรยาบรรณ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาและมีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และนายกทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้กระทำผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาของผู้ฟ้องคดีโดยการถอนฟันซี่ ๒๖ และปักไมโครอิมแพลนท์ เพื่อเป็นหลักในการจัดฟันเพื่อจะแก้ไขการยื่นของฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน ๖ ซี่หน้าบน ในแนวหน้า-หลัง และลดความสูงในแนวตั้งหลัก นั้น ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนได้มีการขอพยานผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความชำนาญด้านทันตกรรมจัดฟันและมีประสบการณ์ด้านการปักไมโครอิมแพลนท์ร่วมกับการจัดฟัน มาให้ความเห็นกับอนุกรรมการสอบสวนจำนวน ๒ คน ซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนดังกล่าวยังมีความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาไม่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ พยานคนแรกเป็นพยานผู้มีความรู้ความชำนาญจากมหาวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้วิธีการปักไมโครอิมแพลนท์ เพื่อเป็นหลักในการจัดฟัน โดยหวังผลที่จะแก้ไขการยื่นของฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน ๖ ซี่หน้าบน (Pre-maxilla) ในแนวหน้า-หลัง (Sagittal) และลดความสูงในแนวตั้งสำหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นวิธีการรักษาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อยมาก และวิธีการรักษาดังกล่าวในผู้ป่วยรายนี้อาจจะทำให้รากฟันหน้าบนเคลื่อนออกมาพ้นกระดูกเบ้ารากฟันได้ ส่วนพยานผู้เชี่ยวชาญคนที่สองมีความรู้ความชำนาญจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า การรักษาของผู้ฟ้องคดีโดยการปักไมโครอิมแพลนท์ ๖ ตัว เป็นแผนการรักษาที่ยอมรับได้ โดยการปักไมโครอิมแพลนท์ที่ตำแหน่งฟันหน้า ส่วนใหญ่ปักเพื่อที่จะดันฟันหน้าบนขึ้นและเข้าไปในขากรรไกร ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็สามารถทำได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนไม่อาจรับฟังได้โดยขัดแย้งว่าความเห็นของฝ่ายใดถูกต้องโดยแท้จริง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นว่า แม้ว่ารากฟันหน้าบนเคลื่อนที่ออกมาจะยังไม่พ้นกระดูกเบ้ารากฟันจนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยให้เป็นที่น่าประจักษ์ แต่การที่รากฟันเคลื่อนมาจนอยู่ใกล้กับ Labial Plate ซึ่งหากมีการรักษาดังกล่าวต่อไป รากฟันของผู้ป่วยมีโอกาสพ้นออกมาจากกระดูกเบ้ารากฟันได้ จึงเห็นได้ว่า เป็นการคาดการณ์ผลการรักษาไปในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดผลร้ายตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ อีกทั้งยังมีความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าระยะเวลาจัดฟันเพียง ๖ เดือน ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยได้รับความเสียหาย



จากการรักษาหรือไม่ และการรักษาผู้ป่วยรายนี้เป็นกรณีค่อนข้างยาก การรักษาต้องทำไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลารักษามากกว่า ๓ ปี กรณีจึงไม่อาจนำการคาดการณ์ผลการรักษาเพียง ๖ เดือน โดยเฉพาะในทางที่เป็นผลร้ายมาประกอบการพิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ส่วนกรณีการรักษาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นการกระทำที่สิ้นเปลือง นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปกปิดโคริสมแพลนท์ของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ป่วยได้มีการใช้งานเพื่อการดัดฟัน ส่วนเหตุสุดวิสัยที่เกิดการโยกไม่แน่น ก็ได้มีการแก้ไขปัญหามาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า เป็นการกระทำที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อ ๗ และ ๘ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๔/๒๕๖๗)

๒.๓ สถานการณ์แพทย์แผนไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สถานการณ์พยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สถานการณ์เภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ สถานการณ์เทคนิคการแพทย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ สถานการณ์กายภาพบำบัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกข้อบังคับสภาวิศวกร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็น ซึ่งค่าป่วยการนั้นเป็นค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป มิใช่ค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปให้ถ้อยคำ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า มีผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีบางรายประพฤติผิดจรรยาบรรณ การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำในฐานะผู้กล่าวหา มิใช่ในฐานะ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ดังนั้น การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปฏิเสธไม่ชำระค่าความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนของผู้ฟ้องคดีจึงชอบ ด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า มีผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี บางรายประพฤติผิดจรรยาบรรณ ต่อมา คณะอนุกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ไปให้ถ้อยคำชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ออกเดินทางจากบ้านพักที่จังหวัดกระบี่ เพื่อไปให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเดินทาง กลับบ้านพักที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเดินทางไปให้ถ้อยคำ ต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก รวมทั้งมีความเสี่ยง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสำหรับค่าความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดี มีหนังสือปฏิเสธการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคำว่า ค่าป่วยการ แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีสิทธิได้รับ ค่าป่วยการ คือ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็น ซึ่งค่าป่วยการนั้นเป็นค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป มิใช่ค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้ยื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณ โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำในฐานะผู้กล่าวหา ซึ่งการไปให้ ถ้อยคำดังกล่าวเป็นกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. โดยแท้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. จึงมีหน้าที่ไปให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ในฐานะผู้กล่าวหา มิใช่ในฐานะพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ



โดยมิได้ประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ไว้เป็นสำคัญ ก็ไม่ทำให้การมาให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี เป็นการมาให้ถ้อยคำในฐานะพยานแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่ชำระค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำ ต่อคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๑๕/๒๕๖๖)

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

การลงโทษทางวินัยนักศึกษาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนักศึกษา ซึ่งการพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยฐานใด และร้ายแรงหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนไปสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น โดยไม่อาจจะพิจารณาเหมารวมการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันว่าเป็นตัวการร่วมได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อการจัดกิจกรรมรับน้องมีการทำโทษนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ อันมีลักษณะเป็นการใช้กำลังกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงฝ่ายพยายาลและทำหน้าที่ฉีดยากันยุงในบริเวณที่จัดกิจกรรมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้วางแผน นัดหมาย หรือผู้ที่กระทำการละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นตัวการร่วมในการทำกิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อันจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยและไม่รักษาวินัยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดตามข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าวเท่านั้น แม้ข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะกำหนดว่า กลุ่มนักศึกษาที่ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกกรณีก็ตาม ประกาศดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับที่จะต้องนำมาเป็นแนวพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำสั่งลงโทษระงับการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งโทษดังกล่าวมีระดับความร้ายแรงเดียวกับโทษพักการศึกษาอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดวินัยนักศึกษา กรณีผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมรับน้องเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยในการทำกิจกรรมมีการทำโทษนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เช่น หมอบ ลูกนั่ง กอดคอลูกนั่ง กระโดดกบ ตบหลัง ตบแก้ม เป็นต้น ต่อมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง จากนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยนักศึกษาฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยและไม่รักษาวินัยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และฐานกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ และข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ลงโทษพักการศึกษาผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๑ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์จำนวน ๑ กิจกรรม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ปกครองผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ให้ลงโทษพักการศึกษาผู้ฟ้องคดีและคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นให้ลงโทษระงับการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษามีกำหนด ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งให้ทำงานบริการสังคมหรือบริการสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ กิจกรรม แทน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องมาจากคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และยังคงเป็นคำสั่งที่ยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยเช่นเดียวกัน ดังนี้ เหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่หมดสิ้นไป แต่เปลี่ยนมาเป็นเหตุตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ แทน และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดี ศาลสามารถมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะของการทำโทษที่ปฏิบัติในกิจกรรมรับน้องเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แม้จะไม่รุนแรงมากนัก แต่เป็นการใช้กำลังกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยไม่ได้รับความยินยอม และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการ



จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ฝ่าฝืนต่อประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับการอนุมัติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม การลงโทษทางวินัยนักศึกษาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนักศึกษา ดังนั้น การจะพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยฐานใดและร้ายแรงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนไปสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น โดยไม่อาจจะพิจารณาเหมารวมการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันว่าเป็นตัวการร่วมได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาฯ เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายพยายาลและทำหน้าที่ฉีดยากันยุงในบริเวณที่จัดกิจกรรมเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้วางแผนนัดหมาย หรือเป็นผู้ที่กระทำการละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เช่นนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ห้ามปรามหรือถอนตัวออกจากกิจกรรมดังกล่าว จะถือเป็นตัวการร่วมในการทำกิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาฯ อันจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหาได้ไม่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย และไม่รักษาวินัยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดตามข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเท่านั้น แม้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ข้อ ๕ กำหนดว่า กลุ่มนักศึกษาที่ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกกรณีก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เท่านั้น ไม่มีผลบังคับที่จะต้องนำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีแทนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาฯ ด้วยเหตุนี้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งข้อ ๑๔ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ (๑) ทำทัณฑ์บน (๒) ภาคทัณฑ์ (๓) ภาคทัณฑ์และคุมความประพฤติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสองภาคการศึกษา (๔) พักการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถพักการศึกษาได้ (๕) ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา โดยโทษทางวินัยที่จะลงแก่นักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีเพียงสองสถาน คือ (๑) ทำทัณฑ์บน และ (๒) ภาคทัณฑ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณากำหนดโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้พักการศึกษาผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโทษที่ใช้ลงแก่นักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน จึงเป็นการกำหนดโทษที่ไม่เหมาะสม



แก่พฤติการณ์ของการกระทำและสัดส่วนของการกระทำผิด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ลงโทษระงับการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้สำเร็จการศึกษาแทนก็ตาม แต่กรณีเป็นที่เห็นได้ว่า โทษดังกล่าวมีระดับความร้ายแรงเดียวกับโทษพักการศึกษา ดังนั้น คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งลงโทษทั้งสองคำสั่งแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์และเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณาทุเลาคำสั่งดังกล่าวตามข้อ ๗๐ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๐/๒๕๖๖ และ ที่ อร. ๒๘๗/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

เมื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวัดผลในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๒ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การที่นิสิตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ จึงต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการจัดทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง แม้จะเคยลงทะเบียนเรียนทั้งสองรายวิชาและได้รับผลการประเมินผ่านแล้วก็ตาม ดังนั้น การที่คณบดีกำหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวใหม่ จึงเป็นไปตามกระบวนการในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และมีได้เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับนิสิตเกินสมควร กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนิสิตแต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ นิสิตรุ่นปี ๒๕๕๘ แล้วเห็นว่า รายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยวิชาวิทยานิพนธ์ ๑-๖ ได้กำหนดการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเอาไว้เป็นขั้นตอนสอดคล้องกันเป็นลำดับของการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การเริ่มต้นกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกวิธีวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์ ตลอดจนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวัดผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ ที่ต้องการให้นิสิตเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ มีทิศทาง การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัย การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน



และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๒ ที่ต้องการให้นิสิตได้แนวคิด หลักการ วิธีการสืบค้น ประมวล และสังเคราะห์
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และมีความเข้มข้นเพียงพอในการใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักในการทำ
วิทยานิพนธ์ จึงเห็นได้ว่า รายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงมีความจำเป็น
ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการจัดทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ และ ๒ และได้รับผลการประเมินผ่านแล้ว
ก็ตาม โดยจะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของหัวข้อ และให้อาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คำปรึกษาและ
ทำการประเมินผลในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ อีกครั้ง เมื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ ๒ ผู้ฟ้องคดีจะต้องทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่
และจัดทำรายงานเพื่อให้อาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ประเมินผล
ดังนั้น การดำเนินการของคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
ในการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ฟ้องคดี จึงสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ให้ดำเนินการจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เป็นไปตาม
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ และไม่เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร การดำเนินการ
ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐๑/๒๕๖๖)

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา

การที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบช่วยเหลือการอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน
โรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตามที่เห็นควร
ไม่ผูกพันตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ที่ให้การช่วยเหลือ
นักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนการกุศล
ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ โดยให้เพิ่มเติมการช่วยเหลือ
ดังกล่าวแก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาในโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (ไม่ย้อนหลังไปถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความประสงค์ของโรงเรียน) โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เลขาธิการคณะกรรมการ



ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนตามสิทธิที่กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด จึงถือไม่ได้ว่าบุคคลดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อโรงเรียน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษา ก่อนประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐตามตารางแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เพิ่มการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยในช่วงแรกนักเรียนระดับ ปวช. ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ แต่ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดให้นักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ของโรงเรียนเอกชนการกุศลมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนข้างต้น ให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ ไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะพิจารณากำหนดอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ส่วนนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีการส่งคืนเงินอุดหนุนที่เบิกไปโดยไม่มีสิทธิพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมกับมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ รวมทั้งให้มีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นโรงเรียนการกุศล แต่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ มิได้กำหนดอัตราการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ แก่นักเรียนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศลหรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถได้รับการอุดหนุนรายบุคคลในอัตราดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมก่อน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีโดยมีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการให้การอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ในโรงเรียนเอกชนการกุศล ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ เช่นเดียวกับโรงเรียนการกุศลประเภทสามัญศึกษา โดยไม่มีผลย้อนหลัง



และต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติหลักการเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนการกุศลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ โดยให้เพิ่มเติมการช่วยเหลือดังกล่าวแก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาในโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมกับแจ้งว่าตาม que ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ทบทุนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในประเด็นเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนไม่มีผลย้อนหลังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดเข้าวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเรื่องดังกล่าวเข้าวาระการประชุม และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนเอกชนการกุศลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ซึ่งการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเอกชนการกุศล และย่อมรวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในชั้นที่มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการตามมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น สำนักงานประมาณให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า “การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหลักการสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เป็นการส่งเสริมในเชิงประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ สำหรับการขยายกำลังคนด้านอาชีพไปสู่โรงเรียนเอกชนการกุศลโดยการช่วยเหลืออุดหนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นั้น เป็นกรณีที่ภาคเอกชนดังกล่าวดำเนินกิจการช่วยเหลือรัฐหรือทำการแทนรัฐเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับปัจจุบันมีเพียงผู้ฟ้องคดีเพียงแห่งเดียว ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรช่วยเหลือการอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมดังกล่าว ก็เห็นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย” แสดงให้เห็นว่า ถ้าคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้ความช่วยเหลือก็พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ซึ่งการที่ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจ



ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาและมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอมาหรือมีมติอย่างไรก็ได้ ไม่มีผลผูกพันต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ ของปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้นั้น จึงไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๘/๒๕๖๖)

เมื่อเอกสารแสดงรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดหลักการและเหตุผล ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจึงย่อมมีความคาดหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ ดังนั้น การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ อันมีผลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรในหลักสูตรนั้น ไม่สามารถนำปริญญาบัตรไปใช้ในการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ จึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว

เมื่อก่อนที่วิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะมีสิทธิสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้การรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๕ (๑) (๓) ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่คดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวก่อนที่จะได้รับการรับรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือ สทพ. ๑/๒๕๕๑/ว. ๕๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กำหนดให้ต้องยื่นคำขอรับรองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ล่วงหน้าก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ภายหลังจากการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุโลมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถยื่นคำขอรับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ภายหลังจากเปิดการสอนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ต้องจัดการเรียนการสอนหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติไม่รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่รับรองด้านความเหมาะสมในการสอนหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เช่น อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เกิน ๑ : ๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปรีคลินิก) ที่มีคุณภาพอย่างน้อย ๔ ปี ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า เมื่อเอกสารแสดงรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดหลักการและเหตุผล ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ย่อมทำให้นักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีการควบคุมโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวย่อมมีความคาดหวังว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับรองหลักสูตรที่พิพาทได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเสียหายต่อสิทธิที่จะนำปริญญาบัตรไปใช้เพื่อสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงถือว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนของการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) และเห็นชอบความเหมาะสมในการเปิดสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การรับสมัครและการสอบประเมินความรู้วิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา

